

1507119-64.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Waldir Calciolari

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 25ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/04/2022

... quando o réu foi preso ele admitiu o roubo juntamente com outras pessoas. Confirma que viu a vítima do roubo na delegacia e que essa confirmou os fatos e o reconhecimento do réu na Delegacia. O policial Rogério relata que estavam em patrulhamento quando foram informados por populares quanto ao roubo de moto que acabara de acontecer, sendo que viram uma moto passar ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

25ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1507119-64.2022.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1507119-64.2022.8.26.0228 PD 412/2022

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EMERSON GABRIEL DE CARVALHO

Réu Preso

Tramitação prioritária

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, INTERROGATORIO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 27 de abril de 2022 nesta cidade de São Paulo, do Estado de São Paulo, no edifício do FÓRUM CRIMINAL MINISTRO MÁRIO GUIMARÃES, na sala de audiências da 25ª VARA CRIMINAL, onde presente se achava o Meritíssimo Juiz de Direito, Dr. WALDIR CALCIOLARI, comigo escrevente ao seu cargo ao final assinado, a senhora Porteira dos Auditórios, após o pregão, deu a sua fé de haverem comparecido o(a) Digníssimo(a) Promotor(a) de Justiça Dr. Eder Segura, presente o réu Emerson Gabriel de Carvalho, acompanhado pelo Dr. Dyllan Rebello Neto - OAB/SP 392.245.. O MM. Juiz de Direito declarou instalada a audiência, sendo ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes. Pelo Ministério Público, em concordância com a Defesa, foi dito que desistia da oitiva da testemunha André de Figueiredo Pereira, policial militar, o que foi homologado pelo Juízo. Em seguida foi realizado o interrogatório do réu nos termos do art. 400, do CPP. As partes não tiveram requerimentos a fazer na fase do art. 402, do CPP, sendo assim, não havendo outras provas a serem produzidas pelo MM Juiz foi declarado encerrada a instrução, estabelecendo-se a realização de debates orais, concedendo a palavra a cada qual das partes por vinte minutos.

Dada a palavra ao Dr(a). Promotor(a) de Justiça, assim se manifestou: "MM. Juiz : Trata-se de ação penal instaurada em razão da prática de roubo conforme inicial de fls. 02. Recebida a denúncia o réu foi regularmente citado, apresentou resposta e

nesta data foram ouvidas a vítima e duas testemunhas, sendo interrogado o réu. No presente caso a vítima Ciro relata que estava chegando em casa de moto quando parou e foi abordado pelas costas pelos indivíduos, sendo que encostaram um cano nas costas e pode ver que o indivíduo estava com uma arma, que pode ver perfeitamente. Nesse momento eles o cercaram e retiraram seus pertences sendo que o réu foi quem retirou o capacete da vítima momento em que viu bem de perto o réu, sendo que depois pode fazer o reconhecimento dele porque o viu bem de perto e viseira estava aberta. Esclarece e que fizeram diversas transferências PIX num prejuízo total de aproximadamente uns R\$ 20.000,00. Confirma que eram duas motos com quatro indivíduos, sendo que levaram a moto da vítima. Esclarece que o agrediram e jogaram no solo e o revistaram mais de uma vez. A vítima além do reconhecimento fez a descrição do réu, detalhando que o capacete usado pelo réu tinha uma viseira transparente, por isso pode ver bem diretamente os olhos e o rosto do acusado. Nesta data fez o reconhecimento em juízo com as formalidades legais, confirmando com segurança que o réu foi o autor dos fatos. Esclarece também que posteriormente ao chegar ao DP foi informado que um indivíduo foi preso e fez o reconhecimento com segurança pois foi aquele que a vítima teve mais contato. Fico claro para a vítima que foi efetivamente usada uma arma de fogo. A moto não foi localizada, bem como o celular e as transações realizadas. Confirma também a narrativa dos policiais quanto a ocorrência de uma troca de tiros durante a perseguição feita pelos policiais e que o veículo de um terceiro foi atingido pelos disparos. A imagem de câmeras que foi juntada aos autos em fls. 125 (links). A vítima/ testemunha Misael relata que estava parado no semáforo quando ouviu um estrondo no seu carro e não viu mais nada, mas sentiu que algo bateu no teto do carro e ai mais adiante constatou a perfuração de projétil. Ficou sabendo que houve uma perseguição policial e que teriam ocorrido disparos e que eram dois indivíduos em uma moto. Tomou conhecimento ao chegar no DP que um dos envolvidos teria sido detido, e que estaria envolvido em um roubo de moto que teria ocorrido logo antes do que ocorreu com Misael, em uma rua próxima de onde ele estava com o seu carro, ou seja, o roubo ocorreu há pouco tempo, nada mais tendo presenciado ou visualizado O policial Ernani confirma que viu os dois elementos em uma moto e sendo que o garupa jogou um capacete que carregava no cotovelo esclarecendo como os outros policiais saíram em perseguição aos outros elementos, sendo que conseguiu abordar o referido, o réu Emerson e esse confessou ali informalmente ter praticado o roubo de uma moto com outros elementos. Esclarece que durante a perseguição outras equipes tiveram uma troca de tiros com um dos criminosos que fugiu e nesse interim foi atingido a veículo da vítima Misael. Esclarece que quando o réu foi preso ele admitiu o roubo juntamente com outras pessoas. Confirma que viu a vítima do roubo na delegacia e que essa confirmou os fatos e o reconhecimento do réu na Delegacia. O policial Rogério relata que estavam em patrulhamento quando foram informados por populares quanto ao roubo de moto que acabara de acontecer, sendo que viram uma moto passar na contramão e os outros fugiram sendo eu ele e seu parceiro foram atrás da moto subtraída mas chegaram a perde-la de vista. Efetivamente o policial estava na esquina do local onde o roubo ocorreu mas não tinham visto ainda a situação. Perderam de vista uma das motos que fugiu na contramão e a que foi roubada foi perseguida mas a perderam de vista no trânsito sendo que conseguiram deter apenas o réu . Confirma ter ocorrido troca de tiros e que o indivíduo que estava na garupa da moto subtraída, efetuou disparos contra os policiais que revidaram e teria sido atingido uma veículo CRV de uma outra pessoa que passou no local. Esclarece que o réu detido no local confessou a prática do delito e que estaria com outras pessoas. O policial Marcos Eduardo confirma o atendimento de ocorrência e a perseguição a uma das motos onde o garupa efetuou um disparo contra ele e que houve o revide em legítima defesa, confirmando a proximidade do momento da ocorrência do roubo e da perseguição das motos. Confirmados os fatos e a proximidade do momento do roubo com o encontro do réu por uma das equipes da policia e pela narrativa da vítima Misael. Confirmado igualmente o concurso de agentes e o emprego de arma pela narrativa da vítima bem como pela narrativa dos policiais quanto a troca de tiros que indica o uso de arma. Destaco que as narrativas foram objetivas e detalhadas, coerentes e seguras, tanto da vítima quanto das testemunhas. O réu ouvido nesta data confessa a

prática do delito mas nega estarem agindo armados e que teria sido chamado por outros elementos, descrevendo que estavam em duas motos, se dizendo arrependido. Pelo exposto, requer o Ministério Público a procedência do pedido condenatório nos moldes da denúncia. Quanto a pena há que se considerar o a primariedade técnica do réu conforme FA, e certidões juntadas, bem como sua confissão judicial, podendo a pena ser fixada a partir do mínimo legal, considerado o concurso de agentes, e o emprego de arma, com regime prisional semi - aberto."

Dada a palavra ao Dr(a). Defensor do réu, assim se manifestou: " M.M. Juiz, o acusado está sendo processado por supostamente ter cometido o crime de roubo qualificado pelo concurso de pessoas e majorado pelo emprego de arma de fogo.

Narra à denúncia que o acusado, juntamente com outros três indivíduos não identificados, subtraiu, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, a motocicleta e outros pertences da vítima Ciro. Segundo a peça acusatória, o acusado era quem portava a arma de fogo e foi quem retirou o capacete da vítima, tomando rumo ignorado após a subtração. Consta na denúncia que os policiais militares, após serem avisados por um transeunte, iniciou a perseguição e lograram êxito em deter o acusado, que confessou a prática do delito. Por fim, constou que a vítima reconheceu o acusado e o capacete que o mesmo usava no momento da abordagem. Em que pese às alegações constantes na denúncia, o processo deve ser julgado totalmente improcedente e o acusado deve ser absolvido. Por primeiro, cumpre arguir a preliminar de nulidade do reconhecimento realizado em solo policial. Restou esclarecido que o acusado não foi colocado ao lado de outras pessoas para que a vítima procedesse ao reconhecimento, bem como restou esclarecido que a vítima não descreveu quaisquer características físicas da pessoa a ser reconhecida. Dessa maneira, tem-se que o reconhecimento desrespeitou o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, devendo a prova ser declarada nula e, por consequência, não servir de lastro probatório para a condenação. No mais, ao término da instrução criminal, depreende-se que o conjunto probatório produzido em juízo não é suficiente para sustentar uma condenação criminal em desfavor do acusado. A confissão do acusado restou isolada nos autos, não havendo qualquer outro elemento que corrobore a confissão e sirva de prova para a condenação. A vítima prestou inseguro depoimento; As informações trazidas pela vítima são insuficientes para provar de forma clara que o acusado participou do roubo. Igualmente foram os depoimentos dos policiais militares, que em nada puderam esclarecer a respeito da participação do acusado no roubo narrado pela vítima. O acusado confessou a prática do delito, afirmou que abordaram a vítima e não utilizaram arma de fogo. O acusado esclareceu que aceitou participar da ação por estar "no prazo" para pagar uma dívida contraída por bater no carro de um vizinho. Estar "no prazo", no linguajar da malandragem, significa que a pessoa tem um certo período para pagar a dívida e, em caso de não pagamento, consequências negativas esta sofrerá. Não entendendo pela absolvição do acusado, passo a tecer teses subsidiárias. A causa de aumento relacionada ao emprego de arma de fogo deve ser afastada. A vítima afirmou que o acusado portava a arma de fogo e que retirou o seu capacete. Porém as imagens desmentem a versão dada pela vítima. Analisando as imagens da câmera de segurança do local dos fatos, nota-se que não foi utilizada nenhuma arma de fogo e/ou simulacro durante o assalto. Nas imagens não se vê nenhum dos roubadores sequer apontando alguma coisa em direção a vítima que fizesse presumir ser arma de fogo. A vítima mentiu descaradamente com relação ao emprego de arma de fogo. Os policiais falaram da troca de tiro apenas para justificar a os disparos efetuados que acabou acertando o carro de um transeunte. Tanto é verdade que até na reportagem passada na emissora Band ficou constatado que não foi utilizada arma de fogo durante o roubo. Num trecho da reportagem a repórter afirma: "eles conseguiram fugir e não chegaram a utilizar arma". Nas imagens, da pra ver que o roubo que retirou o capacete da vítima (apontado como sendo o acusado) não portava nada em suas mãos. Assim, ante a ausência de prova com relação à utilização da arma de fogo, a causa de aumento do §2º-A, I do art. 157 do Código Penal deve ser afastada. Pelo exposto, requer seja acolhida a preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal realizado em solo policial e confirmado em

juízo, tornando nula a referida prova. No mérito, requer a improcedência total da presente ação penal, com a consequente absolvição do acusado, nos termos do art. 386 do Código de Processo Penal. Em caso de condenação, passo a tecer teses com relação à dosimetria da pena. Na primeira fase requer seja a pena aplicada no mínimo legal, uma vez que as circunstâncias judiciais são favoráveis ao acusado. Na segunda fase, requer a atenuante da menoridade relativa e a atenuante da confissão espontânea. Na terceira fase requer o afastamento da majorante do emprego da arma de fogo, uma vez que não restou esclarecido a utilização de arma de fogo na empreitada criminosa, bem como pela ausência de apreensão da mesma. De forma subsidiária, caso Vossa Excelência entenda que houve a utilização da arma de fogo, requer seja aplicada apenas a causa que mais aumente, nos termos do parágrafo único do art. 68 do CP, uma vez que as circunstâncias do caso não demanda uma sanção mais rigorosa. Requer a fixação do regime semiaberto para o início de cumprimento de pena, uma vez que eventual pena não será superior a 8 anos e o acusado é primário e possuidor de bons antecedentes. Requer, por fim, o direito de recorrer em liberdade, uma vez que não se fazem mais presentes os motivos que ensejaram a prisão cautelar."

Em seguida pelo MM Juiz foi prolatada a seguinte sentença: "Vistos. EMERSON GABRIEL DE CARVALHO, qualificado nos autos, foi denunciado a fls. 69/72 como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, porque em 24 de março de 2022, por volta das 19h26min, na Rua Natal, 1004, Água Rasa, nesta Cidade e Comarca de São Paulo, em concurso de agentes, juntamente com outros três indivíduos não identificados, subtraiu para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, uma motocicleta Honda/CBR 650R, ano/modelo 2021/2022, cor vermelha, placas GGZ8B16 - São Paulo/SP, um capacete, marca Urban, e uma mochila, contendo em seu interior um telefone celular, marca Apple, modelo Iphone 8 Plus, uma CNH, um bilhete único, um cartão de crédito e um cartão vale alimentação, bens de propriedade da vítima Ciro Soares de Faria. O réu foi preso em flagrante delito e permaneceu custodiado no curso do processo. Recebida a denúncia (fls. 73/75), o réu foi citado (fls. 130), sendo apresentada resposta à acusação (fls. 115/120). O recebimento da denúncia foi ratificado cf. decisão de fls. 122/133. Durante a instrução criminal foram tomadas as declarações da vítima Ciro, sendo ouvida a testemunha Misael e tomados os depoimentos de 03 (três) Policiais Militares que procederam à prisão do acusado. O réu foi ao final interrogado e as partes debateram oralmente. O Ministério Público pediu a condenação do réu nos termos da denúncia. A Defesa apresentou preliminar de nulidade quanto ao reconhecimento realizado em solo policial, visto que o réu não teria sido colocado com outros indivíduos. Quanto ao mérito, ao tecer suas considerações, pediu a absolvição do acusado, por insuficiência de provas. Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu: o afastamento da causa de aumento relacionada ao emprego de arma de fogo; a imposição da pena-base no patamar mínimo; a aplicação da atenuante da confissão; o regime prisional mais favorável; e o apelo em liberdade. É o relatório. Fundamento e DECIDO. Por primeiro afasto a preliminar de nulidade arguida pela Defesa, isto porque o reconhecimento realizado na Delegacia de Polícia não está vinculado, necessariamente, à regra do artigo 226 do CPP, mormente se o criminoso é reconhecido de plano pela vítima, em hipóteses de flagrante delito (RSTJ 20/204-5). Referido dispositivo da lei adjetiva prevê mera recomendação e não uma obrigação, eis que o próprio texto legal prevê "quando houve a necessidade ..." (RJTACRIM 48/193). Ademais: "Sendo o agente autuado em flagrante, para o reconhecimento pessoal são prescindíveis as formalidades previstas no art. 226 do CPP" (RJTACRIM 48/489). "Nos casos de prisão em flagrante, em que a vítima e testemunhas o indigitaram com firmeza como autor do fato criminoso, passa por escusada a formalidade do reconhecimento pessoal do réu (art. 226 do CPP), pois a certeza de sua identidade física foi a razão de a autoridade policial mandar autuá-lo em flagrante delito" (RT 787/625). Quanto ao mérito, a condenação do réu é desate de rigor. Co-autoria criminosa e materialidade delitiva ficaram demonstradas: pelo A.P.F.D.; pelo B.O. de fls. 14/21; pelo A.E.A. de fls. 30; pelo laudo do veículo Honda CRV, atingido por disparo de arma de fogo, durante a troca

de tiros dos comparsas do acusado com os PMs (fls. 81/88); pelas imagens das câmeras de segurança que gravaram o roubo (fls. 125/126); pelo teor da prova testemunhal colhida nas duas fases procedimentais; e pelo teor do interrogatório do réu em Juízo, oportunidade em que confessou o delito. Segundo apurado, conforme relatos da vítima Ciro e imagens da prática da infração, o réu EMERSON ajustou-se com outros três indivíduos não identificados para cometer o roubo da motocicleta do ofendido. Para tanto, dois dos meliantes ocuparam a motocicleta Honda CG/160 Start, placas FNP6247, cor vermelha, sendo esta conduzida pelo acusado, e outros dois uma motocicleta de sinais identificadores desconhecidos. Já pelo local, os ladravazes avistaram Ciro ingressando com sua motocicleta Honda/CBR 650R na garagem de sua residência e o abordaram. Assim, aproximaram-se dele, desceram de seus motocicletos e, mediante grave ameaça, com emprego de arma de fogo que estava na posse de um dos autores, anunciaram o assalto. Ato contínuo, o meliante que portava a arma de fogo perguntou para a vítima se ela era policial e exigiu que desembarcasse de sua motocicleta, sendo tal ordem obedecida, momento em que EMERSON retirou o capacete da cabeça de Ciro, apossando-se do bem, e outro comparsa não identificado pegou sua mochila contendo os pertences supramencionados. Em seguida, os meliantes mandaram a vítima deitar-se no chão quando, então, um deles tomou a condução de sua motocicleta e outro ocupou a posição de garupa, enquanto um terceiro roubador não identificado retornou à motocicleta de sinais identificadores ignorados e o acusado assumiu a condução do veículo Honda CG/160 Start, placas FNP6247, cor vermelha. Por fim, todos deixaram o local subtraindo os bens. Ocorre que, segundo depoimentos prestados pelos policiais militares nas duas fases procedimentais, estes realizavam patrulhamento nas imediações do local dos fatos, quando foram informados por um transeunte que um roubo estava acontecendo na Rua Natal e, diante disso, dirigiram-se ao endereço indicado. Lá chegando, após avistarem as três motocicletas, os policiais militares iniciaram perseguição. Durante a perseguição, quando passavam pela Rua Cassandoca, o comparsa que estava na garupa de uma das motocicletas realizou disparos contra os policiais, vindo a atingir o automóvel Honda CR-V, placas EWL8E05, que trafegava pelo local, sem ferir seu condutor, Sr. Misael. Em resposta ao ataque sofrido, os policiais realizaram dois disparos contra os roubadores, porém não os atingiram, sendo que os agentes que ocupavam a moto roubada, ingressaram na Avenida Radial Leste, sentido bairro, e conseguiram fugir. Concomitantemente aos fatos supramencionados, outros dois policiais militares da equipe ROCAM seguiu em perseguição à motocicleta Honda CG/160 Start, placa FNP6247, conseguindo abordar e deter o acusado, sendo então este preso em flagrante. Formalmente interrogado, na Polícia (fls. 11) e na Justiça, o réu EMERSON confessou a prática do roubo em concurso de agentes. Apenas não reconheceu o emprego de arma de fogo pelos comparsas. A confissão do acusado foi corroborada sob o crivo do contraditório pelos depoimentos dos PMs e declarações da vítima Ciro. De fato, por ocasião da audiência judicial, o ofendido tornou a reconhecer EMERSON como co-autor dos fatos. O emprego de arma de fogo pelos meliantes restou incontroverso. Isto porque Ciro, além de ver a arma de fogo, chegou a sentir o cano da arma em suas costas. Outrossim, durante a fuga do local, os comparsas do acusado chegaram a disparar contra os PMs, vindo a atingir o veículo da testemunha Misael, que confirmou que os bandidos chegaram a efetuar vários disparos. Destarte, bem se vê que a prova colhida se mostra segura para embasar a condenação, sendo certo que EMERSON atuava em franca comparsaria e efetivamente na prática delitiva, tendo sido empregada grave ameaça, com uso de arma de fogo. Mister se faz a formalização do decreto condenatório, pelo que passo à dosagem das penas. Diante da concorrência de causas de aumento de pena, considero a do concurso de agentes (inc. II, do § 2º, do art. 157, do CP), na fase do artigo 59 do Código Penal. Ressalto ainda que o concurso de agentes por parte do acusado se mostrou deveras reprovável, pois o "modus operandi" empregado revela que estava habituado a cometer roubos de motocicleta. Na hipótese em testilha, as consequências foram graves para a vítima Ciro, pois além da perda da motocicleta (não recuperada), teve prejuízo de cerca de R\$ 20.000,00 com o uso de apps do celular para a realização de operações fraudulentas. Não se olvide ainda a violência impactante que se extrai das cenas gravadas pelas câmeras de segurança (fls. 125/126). Fixo a pena-base em 05 (cinco)

anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa. Por conta da atenuante da confissão (CP, art. 65, III, d) reduzo a pena-base ao patamar de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Para a prática do roubo houve o efetivo emprego de arma de fogo, razão pela qual a pena deve ser aumentada em 2/3 (dois terços), perfazendo 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, no piso mínimo. Não existem causas de diminuição de pena. O roubo se deu na forma consumada, o que se caracterizou no exato momento do arrebatamento do motociclo, mediante o emprego de violência e grave ameaça. Torno a pena supra como definitiva. O regime prisional inicial será o semi-aberto. Isto posto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu EMERSON GABRIEL DE CARVALHO, RG/SP 37.487.645 e CPF 350.622.868-40, ao cumprimento de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, com início no regime prisional semi-aberto, além do pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, cada qual no valor unitário mínimo, dando-o como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal. O sentenciado acompanhou preso o curso do processo. Um dos efeitos da sentença condenatória é justamente a manutenção da custódia daqueles que foram condenados na Justiça. Se colocado em liberdade, o réu se evadirá, frustrando a aplicação da lei penal, tornando a delinquir, seguindo sua índole bem revelada pelo contexto probante. Por óbvio que deve ser mantido na prisão, resguardando-se a ordem pública e garantindo-se o cumprimento das sanções impostas. De rigor acautelar o meio social e a própria credibilidade na Justiça, em face da gravidade do crime e de sua repercussão. Denego-lhe, pois, o apelo em liberdade, expedindo-se ofício de recomendação na prisão. O sentenciado sai intimado quanto ao pagamento da pena de multa ora calculada em R\$ 646,40, no prazo de trinta dias. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do sentenciado no Livro do Rol dos Culpados, expeça-se o necessário e arquivem-se os autos com as cautelas e formalidade legais. Publicada esta em audiência, registre-se e cumpra-se, tendo as partes manifestado que não vão recorrer da decisão. Autorizo xerox. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, ____ (Célia), escrevente, digitei e subscrevi.

MM Juiz:

Dr(a).Promotor(a):

Dr.(a).Defensor(es):

Réu:

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA